GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Ofício SEPLAG/SPLOR nº. 46/2024

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2024.

Ilmo Sr.
Fábio Rodrigo Amaral de Assunção
Subsecretário do Tesouro Estadual
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Capital

Assunto: TCE - Balanço Geral do Estado nº 1.167.016 - Exercício de 2023 - Relatório da Análise da Defesa do Estado

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0008513/2024-58].

Senhor Subsecretário,

Com meus cordiais cumprimentos e em atenção ao Ofício SEF/STE nº. 169/2024, que encaminha para análise da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, o Relatório da Análise da Defesa do Estado (98020681), elaborado pela Cfamge/TCEMG, apresento a seguir as considerações desta unidade:

Considerando que o Estado não estabeleceu, durante a vigência do art. 155, § 5º, da CE/89, percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, para que, no próximo projeto de LOA, seja destinada parte da receita orçamentária corrente ordinária para o atendimento retroativo dessas propostas.

Considerando a promulgação da EC 113/2023, que revogou o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158 da Constituição Estadual, esta unidade entende que não há que se falar mais em quaisquer obrigatoriedades de destinação de recursos nos instrumentos orçamentários para o atendimento de demandas priorizadas em audiências públicas regionais.

Conforme o entendimento expresso pela Cfamge/TCEMG, na análise das contas de 2022, quando os dispositivos constitucionais foram revogados entende-se que ocorreu perda de objeto das determinações/recomendações exaradas sobre a temática.

> *Não houve o cumprimento da norma prevista no § 5º, art. 155 da CE/89, que determina fixar percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do Estado para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais. Como a Receita Corrente Ordinária realizada em 2022 foi de R$ 64,626 bilhões, 1% desse valor corresponde a R$ 646,257 milhões. Entretanto, a LDO de 2022 não contemplou essa determinação e, por consequência, a LOA não fixou o referido percentual. Trata-se de uma determinação constante no Balanço Geral do Estado nº 1088786, relativo ao exercício de 2019, publicado em 16/7/21.*
>
> *(...) recentemente, foi promulgada a Emenda à Constituição nº 113, de 24/4/23, que, no seu art. 9º, revoga o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da Constituição do Estado.* ***Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e de que a lei orçamentária deve assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas priorizadas nessas audiências, motivo pelo qual pode-se considerar que houve perda de objeto quanto a referida determinação.***
>
> *(Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2022, pagina 37)*

> *55. Recomendar que, nos próximos projetos de LDO, dê cumprimento ao disposto no art. 155, § 5º, da CE/89, que determina a fixação de percentual não inferior a 1% da receita orçamentária corrente ordinária do estado para o atendimento das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, percentual esse a ser incluído na LOA, a fim de possibilitar a observância do art. 158, caput e § 2º, da CE/89;*
>
> ***Situação: Perda de objeto***
>
> *Cfamge: Recentemente, foi promulgada a Emenda à Constituição nº 113, de 24/4/23, que, no seu art. 9º, revoga o § 5º do art. 155, os §§ 5º e 6º do art. 157 e o § 2º do art. 158, todos da Constituição do Estado. Com isso, não há mais a exigência de realização de audiência pública regional e de que a lei orçamentária deve assegurar investimentos prioritários para o atendimento das propostas priorizadas nessas audiências.*
>
> *(Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2022, pagina 725)*

A revogação em si não significa que políticas públicas que visem atender regionalmente a população não estão sendo priorizadas. Os diversos órgãos e entidades do Estado buscam anualmente na elaboração da lei orçamentária anual e do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG desenhar políticas e alocar recursos que visem atender a população mineira em seus diversos municípios.

Com a vantagem em relação a proposta de determinação, de que como estes instrumentos são elaborados/revistados todo ano, é possível adequar as políticas à realidade atual, enquanto a determinação apresentada no Relatório, visa o atendimento retroativo de propostas que deveriam ter sido preconizadas no passado e que podem não condizer mais com o atual cenário mineiro.

Outro ponto importante a ser mencionado, é que a própria Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG supriu o vácuo deixado em relação às demandas regionais, dado que foi ampliada consideravelmente a destinação de recursos para as emendas parlamentares do chamado Orçamento Impositivo.

No âmbito do Estado de Minas Gerais, o "Orçamento Impositivo" foi instituído e regulamentado por meio das Emendas Constitucionais 96/18, 100/19, 101/19 e 112/13, que alteraram os artigos 159 e 160 e acrescentaram o artigo 160-A à Constituição Estadual – CE/89 e os artigos 139 a 142, 159 e 160 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Tais normativos dispõem sobre os parâmetros para a realização das emendas parlamentares individuais – desde 2019 – e de bloco e de bancada – a partir de 2020 –, as quais são de execução orçamentária e financeira obrigatória pelo Poder Executivo.

Em relação às emendas individuais, foi estabelecida uma progressão de destinação ao longo dos anos, conforme disposto abaixo:

· 2019 – 0,70% da Receita Corrente Líquida – RCL;
· 2020 – 0,80% da Receita Corrente Líquida – RCL;
· 2021 – 0,90% da Receita Corrente Líquida – RCL;
· 2022 – 1,00% da Receita Corrente Líquida – RCL;
· 2023 – 1,00% da Receita Corrente Líquida – RCL;
· **2024 – 1,50% da Receita Corrente Líquida – RCL e**

· **2025 e anos seguintes – 2,00% da Receita Corrente Líquida – RCL**

O aumento do percentual verificado para os exercícios de 2024 em diante, derivam da EC 112 de 24/4/2023, que aumentou de 1% para 2% o valor das referidas emendas.

Além das emendas individuais, também são de execução obrigatória as emendas de bloco ou de bancada, que também, conforme disposto no artigo 141 do ADCT, devem ser aplicados nos percentuais abaixo, de acordo com os anos:

· 2020 – 0,0017% da Receita Corrente Líquida – RCL;

· 2021 – 0,0033% da Receita Corrente Líquida – RCL e

· **2022 e anos seguintes – 0,0041% da Receita Corrente Líquida – RCL**

Em números, considerando não só os valores aportados para o atendimento das emendas parlamentares, mas também os destinados a despesas oriundas das emendas da Comissão de Participação Popular – CPP, é possível verificar o aumento significativo dos gastos desde 2018:

Tabela 1 - Despesa empenhada nos IPUs 4 e 8 - Emendas Parlamentares e de Comissão de Participação Popular - 2018 a 2024*

Tipo	2018	2019	2020	2021	2022	
Emendas Parlamentares	62.803.016	437.747.589	883.471.867	1.085.691.774	1.070.531.229	1.2
Comissão de Participação Popular	4.756.354	4.359.099	3.142.657	11.168.021	20.343.111	
Total	**67.559.369**	**442.106.688**	**886.614.524**	**1.096.859.795**	**1.090.874.340**	**1.2**

Fonte: Armazém de Informações SIAFI

2024* - até maio/24

Como é possível perceber se compararmos os valores empenhados em 2023 x 2018, temos um incremento de 1.746,01% na destinação de recursos para o atendimento de emendas parlamentares e da CPP. E tal destinação, considerando que os parlamentares são eleitos pelo povo para atender às suas demandas deve refletir um incremento no atendimento das principais necessidades da população.

Finalmente, é importante mencionar os desafios atinentes à questão da obrigatoriedade de destinar recursos, na próxima PLOA, para o atendimento retroativo de propostas oriundas de audiências públicas.

O primeiro deles, é relativo a questão fiscal. É sabido que o Estado de Minas Gerais ainda se encontra em um cenário orçamentário e financeiro deficitário, com dificuldades para arcar com as despesas obrigatórias e as discricionárias que são elencadas para serem financiadas de acordo com as demandas vigentes. Acrescer a necessidade de atendimento de despesas que não foram realizadas em exercícios anteriores acarretará um desequilíbrio ainda maior das contas públicas.

Outro desafio importante, pauta de diversas discussões sobre a realização das audiências, ainda quando o preceito constitucional estava vigente, trata-se do desafio logístico e operacional de se realizar, mandatoriamente, audiências regionais em um Estado, com a dimensão territorial de MG, com seus 853 municípios e diversidades econômicas e sociais.

Diante do exposto, e considerando que apesar desta questão figurar em recomendações e determinações ao longo dos últimos anos, as Contas do Governador dos últimos anos, até a de 2021 (parecer prévio emitido em maio/24), ainda que com ressalvas, foram todas aprovadas, esta unidade entende improcedente a sugestão de determinação emitida pela Cfamge no Relatório sobre a Macrogestão e Contas do Governador – Exercício 2023.

De toda forma, o Poder Executivo está aberto ao diálogo para se tentar chegar em uma entendimento comum quanto a determinação em questão.

Determinação - Seja incluído detalhamento na execução orçamentária das despesas com pensionistas custeadas pelo Ipsemg quantos aos órgãos e entidades, possibilitando, assim, a sua apuração quando em consulta ao Armazém de Informações – Siafi, e ainda, em atenção aos princípios da transparência e publicidade.

No Relatório da Análise da Defesa do Estado, é mencionado sobre a determinação supracitada:

> *A Cfamge não questiona a elaboração do Relatório de Gestão Fiscal da ALMG, que atende ao disposto no § 7° do art. 20 da LRF, incluindo na linha "Pensões" do RGF, tanto as pensões pagas por ela, quanto aquelas custeadas pelo Ipsemg. O que é relevante salientar é que os valores das pensões pagas pelo Ipsemg sejam incluídos na execução orçamentária, de forma a permitir a pesquisa desses dados no Armazém de Informações-Siafi, por ocasião da análise do Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Anexo I do RGF, análise esta que é feita quadrimestralmente em todos os Poderes e Órgãos do Estado.*
>
> *Quanto a ALMG, entende ser possível a inclusão de nota explicativa em seu Relatório de Gestão Fiscal com o fim, apenas, de trazer o dado e tornar a informação mais clara e transparente.*

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR entende que a demanda deve primeiramente ser analisada pelo IPSEMG e pela ALMG. Caso estas unidades entendam que alguma ação da unidade central de planejamento orçamentário deve ser efetuada, a SPLOR poderá auxiliar no atendimento da demanda, mas a principio não há ações a serem tomadas ou justificativas a serem apresentadas por esta Subsecretária.

Recomendação - Divulgar base de dados relacionada ao monitoramento dos programas e ações do PPAG de um bimestre até o fim do bimestre subsequente.

A Cfamge/TCEMG sugere no documento, como boa prática, que a data limite para a divulgação das bases de dados bimestrais dos programas e ações do PPAG, se dê até o fim do bimestre subsequente.

A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR entende a relevância das informações disponibilizadas no monitoramento dos programas e ações do PPAG e reconhece a importância de disponibiliza-las de forma mais célere possível. No entanto, como já foi exposto em outras oportunidades, o processo que envolve o monitoramento é composto por diversas etapas e atores o que pode impactar nos prazos finais de publicação das informações.

Isto posto, esta unidade entende que a sugestão apresentada pela equipe técnica do egrégio é factível e o Executivo irá buscar atender este prazo na publicação das bases relativas aos próximos bimestres de execução.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 26/09/2024, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **98072963** e o código CRC **5D6F2342**.

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901